

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3368/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง
นาย พ่วง ช่วย ดำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288

จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายหลายครั้งและเลือกแทงบริเวณกลางหลังอันเป็นอวัยวะสำคัญ บาดแผลด้านหลังขวาที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย เป็นแผลฉกรรจ์บริเวณช่องซี่โครงที่ 8 กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร ทะลุเข้าช่องปอดและลึกเข้าไปในเนื้อปอด 3 เซนติเมตร มีเลือดตกในช่องปอด 1,500 ซีซี ผู้ตายถึงแก่ความตายหลังจากนำส่งโรงพยาบาลได้ 30 นาที เพราะมีเลือดตกในช่องปอดขวาจำนวนมากและปอดรั่ว แสดงว่าจำเลยแทงอย่างแรงจำเลยย่อมเล็งเห็นผลว่าจะทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 59

จำเลยให้การรับว่าใช้มีดแทงผู้ตายจริง แต่กระทำไปเพราะบันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยไม่ได้เถียงกันฟังเป็นยุติว่า จำเลยได้ใช้มีดแทงผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายหรือไม่ และการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ นางจำเนียร ทองตั้ง พยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยกับผู้ตายมีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องจำเลยให้ผู้ตายไปนวดข้าวแต่ผู้ตายไม่ไป ต่อมาขณะพยานกำลังนั่งทอดขนมขายอยู่นั้นได้หันไปเห็นผู้ตายกำลังอยู่ที่หน้าบ้านห่างประมาณ 40 เมตร พยานไม่เห็นชายชู้และเพิ่งทราบเรื่องชายชู้หลังเกิดเหตุ พยานโจทก์ปากนี้เป็นน้องสาวของของจำเลย เชื่อว่าได้เบิกความไปตามความจริงที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยมีเรื่องทะเลาะโต้เถียงเกี่ยวกับผู้ตายเรื่องชายชู้จึงไม่มีเหตุน่าเชื่อ แม้จำเลยจะนำนายวันชัย ช่วยดำ บุตรของมาเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า ขณะเกิดเหตุนายวันชัยอยู่ที่บ้านนางคล้ายได้ยินจำเลยกับผู้ตายโต้เถียงกันเรื่องชายชู้ และเห็นผู้ตายใช้ไม้ตีจำเลยก่อน แต่คำเบิกความของพยานจำเลยปากนี้ขัดกับคำเบิกความของนางจำเนียรพยานโจทก์ซึ่งเบิกความว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ที่บ้านนางคล้ายก็ไม่มีใครอยู่ และนางคล้ายไปอยู่ที่บ้านของน้อง หากนายวันชัยเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์จริงก็น่าจะได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนเป็นพยานไว้บ้าง ทั้งอ้างว่าเป็นผู้ร่วมนำผู้ตายส่งโรงพยาบาล ก็ไม่ปรากฏจากคำเบิกความของนางจำเนียรและนายทวน สินไชย พยานโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้นำผู้ตายส่งโรงพยาบาลเลยว่านายวันชัยได้เป็นผู้นำส่งด้วย ที่จำเลยนำสืบว่าผู้ตายใช้ไม้ตีจำเลยก่อนนางจำเนียรเบิกความว่าหลังเกิดเหตุแล้วไม่เห็นไม้ที่ผู้ตายใช้ตีจำเลยในบริเวณที่เกิด

เหตุ ตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.6 ซึ่งพนักงานสอบสวนได้
ไปตรวจและบันทึกสถานที่เกิดเหตุและไม่พบรอยเลือดหรือสิ่งของใด ๆ ตกอยู่ในที่
เกิดเหตุ ที่จำเลยนำสืบว่า ผู้ตายใช้ไม้ตีจำเลยก่อนจึงรับฟังไม่ได้และฟังได้ว่า จำเลย
ทะเลาะโต้เถียงกับผู้ตายเรื่องผู้ตายไม่ยอมไปนวดข้าวตามที่จำเลยสั่ง จำเลยจึงใช้
มีดแทงผู้ตายพิเคราะห์บาดแผลของผู้ตายตามรายงานชั้นสูตรพลิกศพท้ายฟ้อง
ปรากฏว่า ผู้ตายถูกแทง 3 แผล บาดแผลที่ต้นแขนซ้ายยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 1
เซนติเมตร ลึก 2 เซนติเมตร บาดแผลที่ด้านหลังซ้ายบนยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 1
เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตรและบาดแผลที่ด้านหลังขวาบริเวณช่องซี่โครงที่ 8
กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร ทะลุเข้าช่องปอดและลึกเข้าไปในเนื้อปอด
ประมาณ 3 เซนติเมตร มีเลือดตกในช่องปอดประมาณ 1,500 ซีซี ผู้ตายถึงแก่ความ
ตายหลังจากนำส่งโรงพยาบาลได้ 30 นาที เพราะมีเลือดในช่องปอดขวาจำนวนมาก
และปอดรั่ว ที่จำเลยแทงผู้ตายหลายครั้งและเลือกแทงบริเวณกลางหลังอันเป็น
อวัยวะส่วนสำคัญบาดแผลที่ด้านหลังขวาที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นแผล
ฉกรรจ์แสดงว่าจำเลยแทงอย่างแรง จำเลยยอมเล็งเห็นผลว่าจะทำให้ผู้ตายถึงแก่
ความตายได้ การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้ตาย และไม่
เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม
ฟ้องต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ